

札新竹縣
加三品銜補用知府署臺北府正堂卓異候陞陳
轉飭事本年四月二十日奉
總督部堂何 牌開照得因徒禁繫因固屬罪由自取而獄吏稽留淹禁亦
復例有明條若因拖延株累為提牢獄卒凌虐致斃則非死于
而直死于官吏之手何以昭明慎而示哀矜况定例承審案件各有分限因情
定罪輕重不同有逾限而久未定獄者有情輕而延不擬結者若概行錮禁不
加有察必至獄囚擁擠疾病頻連每多瘦斃且每屆炎夏濕熱交侵監房湫暗
疾疫易生穢惡薰蒸必多傳染有獄管獄各官更宜時加矜恤以重民命無如
近來各屬積習相沿以罪因為應禁視係教為具文經年積壓累月因循甚至
有案中干連待質人証易結不結及自理詞訟或控案牽連並不隨時取保者
釋輒復濫行管押任聽差役有搬拷詐非法凌虐其為害酷烈有甚于禁囚言
之尤為可恨茲屆夏令正熱審減刑清理訟獄之時合亟通飭為此牌仰該府
即速轉飭所屬各廳縣一體遵照務令振刷精神逐案清理有懸宕未結者趕

形式
內容

札
札仰該縣立即遵照憲牌指飭禁止
濫押等事理認真遵辦由

文 件 號 碼

31701

1

文 件 種 類

✓

內 稿
正 本
抄 本

分 類

緊審結有應行減釋者及早發落如實犯死罪及問擬軍流徒已結各犯即當
 督飭管獄官時加體察應給囚糧等項必須按名實給毋任丁胥禁卒尅扣滋
 弊並令隨時捐脩大黃蒼朮焚燒以避穢氣鎖鑰刑具飭令不時滌洗遇報犯
 病迅速撥醫調治倘有經過違解人犯因病不能起解亦即留禁醫治不得惜
 取結為由帶疾起解至因事牽連待質追贓罪止枷杖人犯並一切上控自理
 案內兩造証佐尤宜核明案情隨時發放速為訊釋以後情輕案犯非但不得
 濫禁亦不准擅行看押仍將在押在監人犯應禁應釋及收禁受押年月日期
 分別造具事由清冊按月詳報察核不得僅用驗文申送倘敢仍蹈惡習並不
 實力按時清理以致禁押各犯冤苦無伸抱累致斃一經查出定即嚴奉不貸
 該府有督察之責亦宜隨時訪察認真考核以儆怠忽是為至要凜遵連速須
 牌等因到府奉此除分行外合就轉飭為此札仰該縣立即遵照
 憲牌指飭事理認真遵辦毋稍違延切速特札

五月十八日奉

光緒

七年五月

十五

日札

欽

形式
內容

札仰該縣立即遵照憲札禁止尅扣因
程凌虐人犯等事認真遵辦由

文 件 號 碼

31701

2

文 件 種 類

✓

內 稿
正 本
抄 本

分 類

札新竹縣

為

轉行事本年四月二十日奉

撫憲勒札開照得羈禁人犯疾疫易侵押犯及牽連人証尤當加意矜卹現

在序文夏令疹癘時行所有監房所務宜打掃潔淨刑具宜隨時洗滌並多備

蒼朮大黃白芷蒲艾等藥味焚燒給予解暑丸藥以祛疫氣每日口糧照例給

發毋許尅扣短少如有患病立傳醫學診治務痊管獄有獄各官果能不惜小

費不憚辛勞每日親往巡查疾苦得以上達并免凌虐之弊造福正無量也至

未定案各犯尤宜速查速訊應辦即辦應釋即釋以免久羈囹圄合行札飭札

到該府立即查照轉飭司獄及所屬各縣督率管獄官一體認真遵辦勿以為

年例具文稍涉膜視仍將奉文遵辦緣由具稟切速切速此札等因到府奉此

除分行外合就轉飭為此札仰該縣即便遵辦

憲札事理認真遵辦仍將奉文遵辦緣由具稟切速切速特札

五月十一日奉

光緒七年五月

十五

日札

聖勅

奏為官員失察丁役滋事釀命處分
部酌改恭摺仰祈
鑒事竊照州縣為亲民之官胥役鮮安分之輩詐贓斃命科罪素戾定例地方
官于衙役家丁因事釀命失察處分均應降調即自行訪拏究辦亦不得藉詞
邀免蓋以胥役抗民甚于盜賊戾愆積蠹尤難曲恕昏庸例意昭重至為鄭重
惟思丁役滋事之案全賴該管官隨時摘發按律懲治方足以昭警誡若業已
自行拏辦犯于除調處分則州縣自顯考成必至憚于拏究丁役洞知底蘊轉
得肆其挾持于是抑勒事主展轉賄和沉寃莫伸巨奸漏網上司見聞所及勢
難深隱微下民愚懦可欺未必盡能控訴是處分愈戾諱匿愈甚誠狴社
鼠恐且因是而愈執近歲以來各省丁役滋事由該管官自行拏究者十無二
三是其明驗也巨愚以為欲除衙蠹之害當絕瞻顧顧私與其立法過密而隱
底適快奸欺何如吏議稍寬而快捕全無顧忌伏查□□□案隨時總辦恐多
諱飾未定處分嘉慶十八年間欽奉

形式
內容

抄奏

奏為官員失察丁役滋事釀命處分
願請勅部酌改恭摺仰祈鑒事

抄奏

文 件 號 碼

31701

4

文 件 種 類

✓

抄

本

正

本

內

稿

類

分

諭

皇太后

皇上

奏

旨遵行有案其餘命盜什案疎防失察各處分一經拏辦均准寬免查銷則丁役濟事釀命失察處分似亦可變通辦理應請嗣後家丁胥役詐贓併事逞兇釀命查係該管官通同婪索知情縱容或知而不舉別經發覺者應仍日照例反設治罪以示懲儆如實止失身于竟察自行訪拏究辦者由該管上司確查隨案聲請免議倘有捏飾瞻徇情弊另行專摺奏參以此則決受官有訪拿之權無降調之處得以有犯必懲而家丁胥役咸知本官無可要挾自當凜凜刑章不敢以身試法矣是
 否有當臣謹恭摺具陳伏乞

皇上聖鑒勅部欽復施行謹

光緒七年

形式
()
內容
()

抄奏

認真清理獄考課局員禁止積壓
刑求侵挪錢糧等節須實力奉行

文 件 號 碼

31701

6

文 件 種 類

✓

抄

正

本

本

內

稿

分 類

抄奏

內閣抄出光緒七年六月十六日內閣奉

諭據內閣李士張之洞等事□右廣于周德閏御史洪良品先後因呈遞陳言

□加披閱所陳各條不為著見。訟獄為民命所關屢經諭令內外問刑衙門清

理度獄免致小民冤抑乃各省積習相沿于民間控訴案件日久積壓甚且任

意刑求拖累株連在所不免遂致京控之案層見迭出嗣後各該督撫等京

控命盜重案務當親提秉公審訊遇有冤抑立予平反不得概以懷疑誤控等

詞一奏結案以重民命並着刑部將京控積案年限申明舊章隨時稽查毋任

日久生懈錢糧係維正之供豈容經征人員暗中侵挪乃或上司意存見好遇

局員虧空轉設法為之弥縫至離任虧欠久懸身後恭追無着因課因之日繼

開稅厘金出入尤多朦混不能涓滴歸公總由經手官紳營私取巧有弊叢生

遂至利歸中飽嗣後該督撫監督等務當潔己奉公于錢糧厘稅款項認真經

理核實奏報不得任意開銷稍有款飾以裕帑項各省防軍歲需餉項甚鉅省

各督撫統兵大臣將所部各營嚴行稽核逐派得力將弁管帶隨時申明紀律

汰弱留強俾成勁旅倘有不加訓練不講營規虛報空額吞蝕口糧諸弊一經

發覺定即重懲。澄叙官方察吏實為急務。各省督撫考察屬員弊多虛應故事。不足以示勸懲。凡屬員任內各有應辦公務。該督撫平日當留心評查。認真考課。視其能否足功。過以為舉劾。仍須詳叙實蹟。具奏用昭賞罰。不得僅托空言。至冗員過多。亟應照章甄別。將庸劣各員隨時裁汰。毋任日久濫竽。並將叅劾裁汰員數陸續咨明吏部查核。以上各節均須實力奉行。不得視為具文。一味粉飾因循。致負委任。總之時事多艱。全在中外大臣共矢公忠。实心任事。破除成見。以期宏濟艱難。朝廷進退大臣。惟視其能否盡職。以為考核。其各時加惕勵。庶幾累春長承也。星象示警。我君臣惟有交相儆戒。恐懼修省。盡人事以格至用人行政時有闕失。凡有言責諸臣尤當直言無隱。藉資採擇。用俾至理實所厚望焉。欽此。欽遵抄書。到部相應恭錄。

旨行文該部遵照可也。